



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

16 באוקטובר 2023

1657

א' בחשוון התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות, התשפ"ד-2023. . . . 2

הצעת חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות, התשפ"ד-2023

1. דחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות
- על אף האמור בסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965¹ ובסעיף 3 לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994², הבחירות לפי הסעיפים האמורים שנועדו להתקיים ביום ט"ז בחשוון התשפ"ד (31 באוקטובר 2023) (בחוק זה – המועד המקורי). נידחות, והן יתקיימו ביום כ' בשבט התשפ"ד (30 בינואר 2024) (בחוק זה – המועד החדש).

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 1 בהתאם לסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן – חוק הרשויות המקומיות), ולסעיף 3 לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994 (להלן – חוק המועצות האזוריות), הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות צפויות להיערך ביום ט"ז בחשוון התשפ"ד (31 באוקטובר 2023). מדובר בבחירות למועצות של עיריות ומועצות מקומיות (להלן – רשויות מקומיות) ולראשות הרשויות המקומיות, למועצות האזוריות, לראשות המועצות האזוריות ולוועדים המקומיים של יישובי המועצות האזוריות.

על רקע מצב המלחמה שבו מצויה מדינת ישראל בימים אלה והקשיים המשמעותיים הנובעים מקיום מערכת בחירות במהלך תקופה זו, מוצע לדחות את מועד הבחירות בשלושה חודשים, ליום כ' בשבט התשפ"ד (30 בינואר 2024).

על הקשיים שבקיום בחירות בעת מלחמה, אשר הולמים עד מאוד את המצב הנוכחי במדינה, ראו בג"ץ 360/09 רכס נ' שר הפנים, פס' 18 (פורסם בנבו ביום 19.1.2009):

"עיתות של מלחמה או מבצע צבאי רבי-מידים עשויים, בתנאים מסוימים, לשמש עילה מוצדקת לדחיית מועד בחירות – בין כלליות ובין מקומיות. קיום מצב חירום, שבו חלק משמעותי מן העם מגויס לצבא, והחלק האחר בעורף נתון לאימת מתקפות האויב, עלול לגרום למצב שבו יקשה לקיים הליך בחירות דמוקרטי אשר ישיג את עיקרי תכליתו. בגדר קושי זה, ייתכן מצב שבו הבחור לא יוכל להגשים במלואה את זכותו לבחור, למשל מן הטעם שהגישה לקלפיות תהא כרוכה בסיכון חיים שבגללו בוחרים רבים יעדיפו שלא להצביע ולא להעמיד את חייהם בסכנה. ייתכן אף מצב שבו המגויסים לצבא לא יוכלו להגשים הלכה למעשה את זכותם להצביע בשל מעורבותם במבצע הצבאי, ובשל ריחוק מקום הקלפיות שאינו בריהשגה מבחינתם. אשר למתמודדים לבחירה

– מצב חירום צבאי עלול לפגוע ביכולתם לנהל מערכת בחירות ולהציג בפני הבוחרים את מצעם הפוליטי. כאשר מערכות התקשורת, הדואר ושאר המערכות הציבוריות אינן פועלות כבדרך שגרה, ומגויסות למטרות ביטחון בלבד, קשה למתמודדים בבחירות לפעול בציבור ולנהל מסע בחירות תוך חשיפת המצע הפוליטי שהם רוצים לקדם. ככלל, תקופת מלחמה או מבצע מלחמתי רב-היקף עלולות, בתנאים מסוימים, לשבש את חיי השגרה במידה כזו שלא תאפשר את מימוש הזכות לבחור ולהיבחר בדרך סבירה. זכות זו עלולה להיפגע פגיעה מהותית, ועימה עלול להיפגע ההליך הדמוקרטי עצמו".

נוסף על שיקולים אלה, קיימים קשיים מעשיים וטכניים בנוגע לקיום מערכת בחירות סדורה בעת מלחמה. הרשויות המקומיות נדרשות למקד את פעולתן ולהפנות את כל משאביהן להתמודדות עם מצב המלחמה ועם האתגרים הרבים המונחים לפתחן, ואין ביכולתן להתמודד עם הנדרש לצורך ארגון מערכת הבחירות. גם בפני גורמי המדינה ניצבים קשיים בעניין היכולת הארגונית והמעשית לניהול הבחירות, כאשר הם נדרשים בימים אלה לבצע מכלול פעולות חיוניות במסגרת התמודדות המדינה עם האתגרים העומדים בפניה.

אשר על כן, מוצע כאמור לדחות את מועד הבחירות בשלושה חודשים.

יצוין כי לפי סעיף 25 לפקודת העיריות (והסעיפים המקבילים לעניין מועצות מקומיות ואזוריות), מועצה קיימת תמשיך לכהן בתפקידה עד שתיכנס לתפקידה מועצה חדשה.

יובהר כי אין בהצעה כדי לגרוע מסמכות שר הפנים לדחות את מועד הבחירות לפי סעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות וסעיף 4 לחוק המועצות האזוריות.

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 248.

² ס"ח התשנ"ד, עמ' 248.

2. (א) כל פעולה שנעשתה כדין ובמועדה לפני תחילתו של חוק זה, לקראת הבחירות שנועדו להתקיים במועד המקורי, לפי הוראה בחיקוק הנוגעת לבחירות לרשויות המקומיות או למועצות האזוריות ולכל עניין הכרוך בהן, תעמוד בתוקפה.
- (ב) פעולה שנקבע מועד לעשייתה לפי הוראה בחיקוק כאמור בסעיף קטן (א), לקראת הבחירות שנועדו להתקיים במועד המקורי והמועד חלף לפני תחילתו של חוק זה, אין בהוראות סעיף 1 כדי לקבוע לה מועד חדש.
3. לעניין הבחירות שיתקיימו במועד החדש לפי חוק זה, יקראו את חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959³, כך:
- (1) בסעיף 2, במקום "בתקופת 90 הימים שלפני יום הבחירות וביום הבחירות" יקראו "בתקופה שתחילתה ביום תחילתו של חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות, התשפ"ד-2024, עד יום הבחירות";
- (2) סעיף 7 – לא ייקרא.

ד ב ר י ה ס ב ר

ובהגבלה על שיתוף ילדים בתעמולת בחירות כאמור בסעיף 12 לאותו חוק).

איסורים והגבלות אלה חלים כעת משום שכאמור לעיל מועד הבחירות נקבע ליום ט"ז בחשוון התשפ"ד (31 באוקטובר 2023) ובהתאם החלה כבר מזה זמן תקופת 90 הימים שהייתה צפויה להסתיים בתום יום זה.

לנוכח ההצעה לדחות בשלושה חודשים את הבחירות הכלליות (ובכפוף לנקודת הזמן המדויקת שבה תתקבל) (להלן – התיקון), אמורה תקופת התחולה של אותם איסורים והגבלות להסתיים במועד קבלת התיקון, קרי לפני המועד שבו היא הייתה אמורה להסתיים במקור – המועד של 31 באוקטובר 2023. לאחר מכן, בפער זמן מסוים (שייגור ממועד קבלת התיקון), צפויה להתחיל תקופה חדשה של 90 ימים אשר תיגזר ממועד הבחירות החדש.

כדי ליצור רצף בין שתי תקופות הבחירות ולהימנע מחלל חקיקתי בתקופת הביניים שצפויה להיווצר ביניהן, מוצע לקבוע כי האיסורים וההגבלות שלפי חוק דרכי תעמולה, החלים לפי סעיף 2 לחוק האמור בתקופת 90 הימים שלפני יום הבחירות וביום הבחירות, יחולו החל מתחילתו של חוק זה ועד יום הבחירות הנדחה.

לפסקה (2)

סעיף 7 לחוק דרכי תעמולה קובע כי "פרט לתקופת 42 הימים שלפני יום הבחירות לא תהיה תעמולת בחירות באמצעות השימוש – אם בכתב ואם בצורה אחרת – באות המציינת רשימת מועמדים". לנוכח העובדה שהאיסור על שימוש באותיות לפי סעיף 7 האמור כבר אינו בתוקף כיום והרשימות כבר הוגשו, מוצע לקבוע כי לתקופת הבחירות הקרובה האיסור לא ייקרא.

סעיף 2 הליך הבחירות מצוי בעיצומו ואף קרוב למדי לסופו – מרבית הפעולות לקראת הבחירות כבר בוצעו ומרבית המועדים שנקבעו בחיקוקים השונים לקראת הבחירות חלפו, ובכלל זה שלפני פנקס הבחורים וכניסתו לתוקף והגשת הרשימות ואישורן. המועדים נגזרים מיום הבחירות, ועל כן שינוי מועד יום הבחירות עשוי לעורר שאלות בנוגע לפעולות שנעשו במועדים שחלפו לפי יום הבחירות המקורי אך טרם חלפו לפי יום הבחירות החדש ובכל הנוגע לצורך לשוב ולקיים פעולות אלה בתקופה הקרובה במקביל למצב המלחמה.

לכן, ובשים לב גם לכך שמדובר בדחייה לתקופה שאינה ארוכה יחסית, מוצע להבהיר ולקבוע כי אין צורך לחזור שוב על פעולות שכבר בוצעו לקראת מועד הבחירות המקורי, וכי כל פעולה שנעשתה כדין ובמועדה לקראת יום הבחירות המקורי, לפני תחילתו של חוק זה, לפי הוראה בחיקוק הנוגעת לבחירות לרשויות המקומיות או למועצות האזוריות ולכל עניין הכרוך בהן, תעמוד בתוקפה. כך למשל מינוי ועדת בחירות, הליכי קביעת סוג הניהול בוועדים מקומיים וכו'. כל מועד שנקבע בהוראה כאמור, שחלף לפני תחילת החוק – ייוותר במועדו המקורי, כלומר, ביחס ליום הבחירות המקורי, למשל מועדים להגשת בקשות שונות שכבר חלפו, ורק מועד שטרם הגיע יחושב לפי מועד יום הבחירות החדש.

סעיף 3 לפסקה (1)

בהתאם לסעיף 2 לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 (להלן – חוק דרכי תעמולה), חלים מרבית האיסורים וההגבלות לפי חוק זה בתקופת 90 הימים שלפני יום הבחירות וביום הבחירות. כך למשל חובת השקיפות בתעמולת בחירות כאמור בסעיף 12א לחוק דרכי תעמולה

³ ס"ח התשי"ט, עמ' 138.

